

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 964/2534 นาย สุนันท์ สกุล กัน
นาย วิชา ญู เสือ เมือง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คพิพาทให้แก่โจทก์เพื่อเป็นประกันการจำหน่ายหางฟุ้งรถเทรลเลอร์ และค่าดอกเบี้ย หากจำเลยจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวได้จะนำเงินมาแลกเช็คพิพาทนั้นคืน ดังนี้จำเลยมิได้ประสงค์จะออกเช็คพิพาทให้เป็นการชำระหนี้ แต่เป็นการออกเพื่อให้ยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ จำเลยจึงไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำนวนให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91 เป็นความผิดสี่กรรมต่างกัน กระทั่งแรกให้วางโทษจำคุก 8 เดือน กระทั่งที่สอง
ถึงที่สี่ให้วางโทษจำคุกกระทั่งละ 1 เดือน รวมจำคุกจำเลย 11 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าจำเลยออกเช็คพิพาททั้งสิ้นฉบับซึ่งเป็นเช็คธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาสำเหร่ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2528 จำนวนเงิน 86,850 บาท ลงวันที่ 17 มกราคม 2529 จำนวนเงิน 9,341.64 บาท ลงวันที่ 24 มกราคม 2529 จำนวนเงิน 9,341 บาท และลงวันที่ 30 มกราคม 2529 จำนวนเงิน 9,488.50 บาทให้แก่โจทก์ เมื่อเช็คพิพาททั้งสิ้นฉบับถึงกำหนดแล้ว โจทก์นำไปเข้าบัญชีของโจทก์ที่ธนาคารศรีนคร จำกัด สำนักงานใหญ่ เพื่อให้เรียกเก็บเงินปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คนั้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2529 วันที่ 9 เมษายน 2529 วันที่ 17 เมษายน 2529 และวันที่ 22 เมษายน 2529 ตามลำดับ โดยอ้างเหตุเช่นเดียวกันว่าบัญชีปิดแล้ว ตามเช็คและใบคืนเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.8 ทั้งนี้โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2528 อันเป็นวันออกเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 นั้น จำเลยมีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย และบัญชีของจำเลยถูกปิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2529 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่

ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยออกเช็คพิพาททั้งสิ้นฉบับเพื่อชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ มิใช่เป็นการออกเช็คเพื่อค้ำประกันทางแพ่งนั้น โจทก์เบิกความว่า จำเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์ไป 1,000,000 บาทเศษต่อมาจำเลยได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้แก่โจทก์ไว้ตามสำเนาหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข จ.12 และจำเลยได้ออกเช็คพิพาททั้งสิ้นฉบับชำระหนี้บางส่วนให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยมีจำเลยและนายวิโรจน์เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อปี 2527 จำเลย นายวิโรจน์และโจทก์ได้ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวิชาญประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า โดยโจทก์เป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการรับผิดชอบด้านการเงิน และเป็นผู้ออกเงินซื้อรถเทอร์ลเลอร์ รถเครน และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ของห้างหุ้นส่วน ต่อมาวันที่ 15 ตุลาคม 2528 โจทก์ถอนตัวจากการ
เป็นหุ้นส่วนโดยจำเลยตกลงกับโจทก์ว่า จำเลยจะขายทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนแล้ว
นำเงินมาชำระให้แก่โจทก์รวม 1,318,775.64 บาทตามหนังสือถอนตัวจากการเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการเอกสารหมายเลข 2 หลังจากนั้นจำเลยได้เปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด
สุวิชาญ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิชาญ โดยจำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และต่อมา
โจทก์ให้จำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ ตามสำเนาหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข
จ.12 จำเลยได้ออกเช็คหกฉบับรวมทั้งเช็คพิพาททั้งสิ้นฉบับมอบให้โจทก์ไว้เพื่อ
เป็นการประกันการจำหน่ายทรัพย์สินนั้นหากจำเลยได้จำเลยจะนำเงินมาแลกเช็คดัง
กล่าวคืน จำเลยออกเช็คตามสำเนาเช็คเอกสารหมายเลข 5 เพื่อเป็นประกันการขายรถ
เทอร์ลเลอร์ 1 คันราคา 100,000 บาท ออกเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.1 เพื่อเป็น
ประกันการขายหางพ่วงรถเทอร์ลเลอร์ 1 ตัว ราคา 86,850 บาท และออกเช็คพิพาท
เอกสารหมายเลข จ.3 จ.5 และ จ.7 เพื่อเป็นประกันการชำระค่าดอกเบี้ยซึ่งโจทก์คิดใน
อัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน สำหรับรถเครน 1 คัน ราคา 650,000 บาท โจทก์นำไปขาย
เอง ส่วนทรัพย์สินอย่างอื่น คือรถเทอร์ลเลอร์ 1 คัน ราคา 100,000 บาท หางพ่วงรถ
เทอร์ลเลอร์ 1 ตัว ราคา 86,850 บาท แป้นรถเทอร์ลเลอร์ 5 ตัว ราคา 20,000 บาท และ
คัสซี 35 ตัว ราคา 100,500 บาท นั้นจำเลยยังขายไม่ได้ เห็นว่า ที่โจทก์เบิกความอ้าง
ว่าจำเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์ไป แล้วทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้และออกเช็ค
พิพาททั้งสิ้นฉบับชำระหนี้บางส่วนให้แก่โจทก์นั้น มีแต่โจทก์เบิกความยืนยันเพียงผู้
เดียว การกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากถึง 1,000,000 บาทเศษ ไม่ปรากฏว่ามีหลักประกัน
อันมั่นคง ตามสำเนาหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข จ.12 ก็ไม่มีข้อความว่าจำเลย
กู้ยืมเงินจากโจทก์ไป หากแต่มีข้อความว่าโจทก์ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทนห้างหุ้น
ส่วนจำกัดสุวิชาญพยานหลักฐานของโจทก์ไม่พอพียงดังที่อ้างส่วนที่จำเลยเบิกความว่า
จำเลยออกเช็คพิพาททั้งสิ้นฉบับเพื่อประกันการจำหน่ายทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วน

จำกัดสุวิชาญ แล้วจะนำเงินมาชดใช้ให้แก่โจทก์นั้น จำเลยมีนายวิโรจน์พยานจำเลย ซึ่งเคยเป็นหุ้นส่วนกับโจทก์และจำเลยตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวิชาญเบิกความสนับสนุนว่า จำเลยออกเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 1 ให้แก่โจทก์เพื่อเป็นประกันการจำหน่ายทางฟักรถเทอร์ลเลอร์และจำเลยออกเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข 3 5 และ 7 ให้แก่โจทก์เพื่อเป็นประกันค่าดอกเบี้ยนายวิโรจน์ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับโจทก์ ไม่มีเหตุระแวงสงสัยเชื่อได้ว่านายวิโรจน์เบิกความตามสัจจริงตามหนังสือขอถอนตัวจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเอกสารหมายเลข 2 ระบุว่า โจทก์ได้จ่ายเงินสำหรับซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการของห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวิชาญ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กับดอกเบี้ยตั้งแต่เริ่มตั้งห้างหุ้นส่วนจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2528 รวมทั้งสิ้น 1,318,775.64 บาท โดยจำเลยจะเร่งดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวชำระคืนให้ครบถ้วน รวมทั้งดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้าด้วยและสำเนาหนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมายเลข 12 ข้อ 1 ระบุว่า ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิชาญ (เดิมห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวิชาญ) เป็นหนี้โจทก์ ซึ่งหนี้ดังกล่าวโจทก์ได้ออกเงินทดรองจ่ายแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวิชาญ ยอดเงินดังกล่าวเพียงวันที่ 15 ตุลาคม 2528 มียอดคงค้างเป็นเงิน 1,318,775.64 บาท กับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2528 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2528 เป็นเงิน 9,341.32 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,328,116.96 บาท จำเลยซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิชาญ ขอยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวิชาญเป็นหนี้โจทก์ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นและขอรับผิดชอบใช้หนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ย พยานเอกสารดังกล่าวแสดงว่าหนี้ที่จำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้โจทก์ไว้หนี้ มูลหนี้เกิดจากการที่โจทก์ออกเงินทดรองจ่ายแทนห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวิชาญที่โจทก์อ้างว่ายอดเงินตามหนังสือรับสภาพหนี้มีจำนวนสูงถึง 1,328,116.96 บาท หากโจทก์จะให้จำเลยออกเช็คเพื่อเป็นประกันก็ควรจะให้จำเลยออกเช็คให้เต็มจำนวนนั้นเมื่อจำเลยจะต้องจำหน่ายทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวิชาญ นำเงินมาชดใช้คืนให้แก่โจทก์ จำเลยอาจออกเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับเพื่อเป็นประกันการ

จำหน่ายทางฟ่วงรถเทรลเลอร์ซึ่งเป็นทรัพย์สินบางส่วนและค่าดอกเบียให้แก่โจทก์ได้
ไม่เป็นการผิดปกติวิสัย พยานหลักฐานของจำเลยมีเหตุผลเชื่อได้ว่าจำเลยออกเช็ค
พิพาททั้งสี่ฉบับให้แก่โจทก์ไว้เพื่อเป็นประกันการจำหน่ายทางฟ่วงรถเทรลเลอร์และ
ค่าดอกเบีย หากจำเลยจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวได้จะนำเงินมาแลกเช็คพิพาทนั้นคืน
เมื่อจำเลยมีได้ประสงค์จะออกเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับให้เป็นการชำระหนี้ แต่เป็นการ
ออกเพื่อให้ยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ จำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้อง..."

พิพากษายืน.

(สมพงษ์ สอนิเณร-ถาวร ตันตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ